

财产权利；非法拘禁罪侵犯的是被害人的人身自由。最后，侵害方式不同。绑架罪采用的是暴力、胁迫等会对被害人造成较大人身危害的方式；非法拘禁罪采用的是扣押、拘留被害人，在此过程中可能会有捆绑、推搡、殴打行为，限制人身自由，没有威胁被害人生命安全的现实可能性。

本案被告人与被害人在赌博时发生冲突，被告人怀疑被害人在赌博时作弊，当场对被害人实施殴打、恐吓，要求被害人共同赔偿40万元，当场从被害人身上搜出现金，后又通过电话向二名被害人的家属索要钱财，以伤害或者杀害被害人威胁其亲属。上诉人许某某辩称本案属于“索债型”非法拘禁罪，根据《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》规定，行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定定罪处罚。此种情形适用非法拘禁罪的前提条件是实际存在赌债等法律不予保护的债务，而本案没有证据证实被告人与被害人之间存在赌债，不适用上述规定。首先，被告人仅仅是主观上怀疑被害人作弊，无证据证实存在赌债的情况下索要40万元，属于事出无因，非法占有被害人财产的故意明显；其次，被告人客观上实施了暴力殴打、逼迫家属转账等行为，已经突破了仅仅限制被害人人身自由的范围。被告人的行为不宜以非法拘禁罪定罪处罚。

二、绑架罪与敲诈勒索罪的区别

首先，实现勒索钱财的对象不同。绑架罪是通过劫持被绑架人，控制被绑架人的人身自由，然后以杀害被绑架人为内容或者以付钱才能恢复被绑架人自由为条件，向被绑架人的亲友或者其他第三人发出勒索命令，其钱财是从被绑架人的亲友或者第三人处取得；敲诈勒索罪是对被勒索人本人实施威胁、要挟，使其内心形成惧怕，迫使其不得不给付钱财。其次，实现勒索钱财的方式不同。敲诈行为一般是纯粹的图财，没有绑架行为，既没有直接威胁到公民的人身安全，也没有直接造成被害人人身伤亡的现实危险，更多是因为被威胁，被害人内心形成一种恐慌；绑架行为则直接威胁到被害人的人身安全，有些会造成被害人的人身伤亡，因而敲诈勒索罪属于侵犯财产罪的一种，绑架罪属于侵犯公

民人身权利的一种。最后，实现勒索钱财的时间不同。绑架罪是通过被绑架人可能受到人身伤害的现实可能性及紧迫性的情况下，亲友或者其他第三人急迫地给付金钱，具有时间上的紧迫性；敲诈勒索罪与绑架罪相比缺少时间上的紧迫性，其通过威胁、要挟，不限定时间，被勒索人也无法预知何时遭受迫害，其存续的时间长久。

本案被告人将被害人关押在赌博案发现场的平房内，对其进行暴力殴打，对其人身安全形成现实迫害性。被告人不仅案发当场从被害人身上搜出现金，而且逼迫被害人家属转账，恐吓被害人家属，造成被害人家属内心恐慌。被告人的行为不仅威胁到被害人本人，还波及被害人的家属，其行为不符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件。

三、绑架罪与抢劫罪的区别

首先，主观目的不同，抢劫行为人多数为了钱财，绑架行为人可能是为了钱财，也可能为了打击报复、泄愤等目的实施绑架。其次，抢劫财物来源不同，抢劫所得是被害人随身携带的财物，绑架行为如果是为了钱财，行为人多数是向被害人的家属或者其他第三人发出威胁，是被害人的家属或者第三人交付钱财后换得被害人的人身安全。最后，抢劫行为一般在短时间内的某一地点实施抢劫，事发持续时间较短，绑架行为多存在持续较长时间的情形。本案被告人怀疑被害人赌博时作弊，出于泄愤、打击报复将被害人关押在赌博现场的平房内，持续数小时之久，不仅仅向被害人索要钱财，而且逼迫被害人家属转账。被告人的行为不符合抢劫罪的犯罪构成要件。

编写人：湖北省仙桃市人民法院 任静会

(九) 侮辱、诽谤罪

28

利用网络平台侮辱、诽谤他人情节严重的应予刑事处罚

——白某侮辱、诽谤案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院(2023)渝0241刑初26号刑事判决书

2. 案由：侮辱罪、诽谤罪

【基本案情】

2022年7月18日15时10分，被告人白某通过其A社交平台账号和B社交平台视频号发布了同一条视频。视频中，白某称受到一个“人渣”的恶意诽谤和污蔑，视频中有这个“人渣”就是某宠物医院的老板杨某等内容。视频中，白某称杨某在刑警队当辅警期间，从警犬基地盗窃狗粮进行贩卖，并因偷东西被抓获而被开除。另，白某称杨某囚禁别人实施强奸，强奸的事情发生的时间是在杨某妻子怀孕期间。

白某将该视频发布后，又转发至某动物医院B社交平台群、某宠物店B社交平台群、某遛狗群等。截至2022年8月3日，该视频在A社交平台被点击117次，被浏览1.5万次，被转发77次，在其B社交平台视频号被浏览478次，被点赞2次，被转发2次，累计两个平台已经被浏览15478次，被点赞119次，

被转发79次。

自诉人杨某以被告人白某犯侮辱罪、诽谤罪，向人民法院提起自诉。2022年7月21日，公安机关出具证明载明，杨某自2018年1月8日入职某刑事侦查大队从事辅警工作，因个人原因于2019年8月5日自愿离职。杨某在庭审中认可在2019年因涉嫌强奸被刑事拘留过十五日，后该案因证据不足未移送审查起诉。白某当庭供述对于视频中说杨某盗窃狗粮被开除的事情是自己推定，无相关证据。

【案件焦点】

白某的行为是否构成侮辱罪、诽谤罪。

【法院裁判要旨】

重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院经审理认为：侮辱罪是指以暴力或者其他方式公然侮辱他人，情节严重的行为。被告人白某不能冷静处理与自诉人之间的偶发矛盾，采取网上谩骂，粗俗诋毁的方式，公然对自诉人进行人格侮辱，且将内容发送的对象多数为熟知人群。该行为直接造成网络浏览人次达上万次，情节严重，其行为已构成侮辱罪。白某在网络上夸大事实，散布自诉人囚禁、强奸他人等内容，在无证据的情况下，凭自己推测，散布自诉人盗取狗粮，被警队开除的事实，并在网络传播，造成网络浏览人次达上万次，情节严重，其行为已构成诽谤罪。白某一入犯数罪，应当数罪并罚。白某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，判决如下：

被告人白某犯侮辱罪，判处拘役三个月；犯诽谤罪，判处拘役四个月。数罪并罚，决定执行拘役六个月，缓刑十个月。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

侮辱罪、诽谤罪以自诉为原则，以公诉为例外。对于自诉案件立案阶段的审查及实体审理阶段情节严重的认定，对于保护公民的人格权至关重要。

一、侮辱、诽谤自诉案件如何审查立案

根据《中华人民共和国刑法》第二百四十六条的规定，被害人或者其法定代理人、近亲属可以直接向人民法院起诉，要求追究被告人侮辱、诽谤罪的刑事责任，即提起自诉。人民法院受理自诉案件必须符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑法刑事诉讼法〉的解释》第三百一十六条的规定，同时对自诉案件，第三百二十条规定了不予受理的九种情形，其中第二款第二项“缺乏罪证的”情形是将自诉案件拒之门外的主要情形。依照法律规定，人民法院对自诉人提出的自诉应当进行全面审查，既包括审查自诉材料是否符合形式要求，也包括审查犯罪事实是否清楚，证据是否足够。但是，立案阶段的审查并非对案件进行实体审查，更不应判断被告人是否构成犯罪。自诉案件立案阶段重在审查证据有无关联性，只要证据和被指控的人和事有关联，没有明显的伪造或违法即可。至于证据最终是否客观真实、证据采集手段是否合法、证明力大小等问题则要经过庭审质证以及法院认定才能解决。立案审查阶段被告人发布视频中陈述的事实是否属于“捏造”不应由自诉人承担举证责任。

二、利用信息网络公然侮辱他人如何确定“情节严重”

虽然利用信息网络公然侮辱他人如何确定“情节严重”并无司法解释具体规定的情形，但利用信息网络侮辱他人构成侮辱罪应当满足以下两个条件。

首先，需在“公然”的条件下实施了侮辱的行为。公然，是指当众或者利用网络信息足以使不特定的多数人能够知晓侮辱的信息。若侮辱的行为仅是点对点的二人之间，如通过B社交平台聊天、视频通话、电话通话等，不存在不特定的第三人知晓该侮辱行为的，不构成刑事犯罪，可认为是民事侵权行为，由《中华人民共和国民法典》予以调整。

其次，需达到“情节严重”的构罪标准。公然侮辱他人“情节严重”的标准虽无相关司法解释规定，但可参照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定，利用信息网络诽谤他人，具有下列情形之一的，应当认定为《中华人民共和国刑法》第二百四十六条第一款规定的“情节严重”：“同一诽谤信息实际被

点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的”的标准予以执行。本案中，被告人发布的视频中既有侮辱他人的内容，也有诽谤他人的内容，浏览人次均达上万次，可以认定利用信息网络公然侮辱他人“情节严重”，构成侮辱罪。

编写人：重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院 陶军霖 贾战雨

利用互联网实施侮辱行为的司法认定

——杨某某侮辱案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市江北区人民法院(2023)渝0105刑初1368号刑事判决书

2. 案由：侮辱罪

【基本案情】

被告人杨某某与被害人张某曾系男女朋友关系，后二人分手。2023年5月31日11时许，被告人杨某某因恋情矛盾而产生了报复被害人张某的想法。随后，杨某某通过其电子邮箱将张某与其在恋爱期间拍摄的秘密视频等隐私视频、照片投稿至境外网站，并在该网站散布损害张某名誉的谣言，曝光张某身份，以及张某使用的社交平台联系方式等个人信息，造成上述内容被境内外多个网站转载，大量网站浏览者因此骚扰张某，贬损张某的人格。2023年5月31日19时许，张某在其家中被骚扰后随即向公安机关报警。经公安机关远程勘验，显示仅在2023年6月1日至14日已有5万余人(次)在某网站上浏览了上述相关内容。案发后，张某被某医院初步诊断为患有抑郁症。2023年6月7日，

被告人杨某某经公安机关电话通知后到案，到案后其如实供述了相应罪行。

【案件焦点】

1. 基于泄愤、报复动机而利用互联网络传播“涉性话题”案件性质认定；
2. 侮辱罪中“情节严重”的认定；3. 侮辱罪中“是否严重危害社会秩序”的判断。

【法院裁判要旨】

重庆市江北区人民法院经审理认为：被告人杨某某公然侮辱他人，情节严重，且严重危害社会秩序，其行为已构成侮辱罪。被告人发布的相关信息在网络上大范围传播，造成被害人正常生活被干扰，严重破坏网络秩序，社会影响恶劣，其相应侮辱行为已达到了严重危害社会秩序的程度。鉴于被告人杨某某有自首情节，依法对其予以从轻处罚。据此，以侮辱罪，判处杨某某有期徒刑一年二个月。

【法官后语】

为了最大限度地修复社会关系，保护当事人隐私，法律将该类案件规定为原则上告诉才处理，除非“严重危害社会秩序和国家利益”。随着社会的发展，在办理侮辱罪案件中发现了一些新的问题，如基于泄愤、报复动机而利用互联网络传播“涉性话题”案件性质认定；侮辱罪中“情节严重”的认定；侮辱罪中“是否严重危害社会秩序”的判断等，理论界与实务界存在较大争议。前述问题，在本案中得到了集中体现。

一、基于泄愤、报复动机而利用互联网络传播“涉性话题”案件性质认定

侮辱罪本质上是侵犯他人人格尊严和名誉权，导致他人在社会生活中难以立足。从主客观相统一的角度来看，行为人主观上应具有贬损他人人格的意图，客观上实施了相应的贬损他人人格尊严导致他人名誉严重受损的行为。强制侮辱罪和强制猥亵罪之间是选择性罪名，从“猥亵”行为的语义而言，意思是“作下流的动作”，从刑法意义上，是指性交以外的淫秽性的下流行为，行为人

主观上应带有寻求刺激、满足性欲的动机即系意图猥亵他人；而此处的强制侮辱罪与强制猥亵罪系选择性罪名，共存于同一法律条文中，在动机上应具有类似性，如果仅仅是出于泄愤、报复动机实施外观上系强制侮辱妇女的行为，由于缺乏主观要件，则不能认定为强制侮辱罪，而应认定为贬损他人人格的侮辱罪。对于基于泄愤、报复动机在互联网中发布他人隐私视频的行为，且情节严重的，从主客观相统一的角度，应认定为侮辱罪而非强制侮辱罪。

二、侮辱罪中“情节严重”的认定

在认定相应网络侮辱行为时，可以从相应行为方式手段的恶劣程度、相应信息的浏览量、转发次数进行综合判断。对于在互联网领域发布他人隐私信息，并在短期内引发大量网民浏览、转发和恶意评论，且相应信息被其他网站转载，影响范围进一步扩大，且相应视频难以被及时删除的，应认定为网络侮辱行为中“情节严重”的情形。

三、侮辱罪中“是否严重危害社会秩序”的判断

按照《中华人民共和国刑法》第二百四十六条的规定，犯侮辱罪的，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。对于基于泄愤、报复动机在互联网中发布他人隐私视频的行为，一般来说并不涉及危害国家利益，究竟是否为严重危害社会秩序的情形，则需要综合行为方式、影响范围等进行判断。对于在境外网站上发布他人隐私视频的行为，往往被害人难以及时发现，且传播范围可能会更广，负面影响持续时间较长，从互联网监管角度看，难以及时对相应隐私视频进行删除，消除负面影响的难度较大。由于互联网的相对开放性，相应隐私视频可能会被其他网站转载，并可能通过微博、抖音等自媒体渠道在境外网站上大范围传播。因此，此类行为具有严重的社会危害性，相应的网络暴力行为严重扰乱了正常的网络秩序。尤其是在行为人为了泄愤、报复而公布了被害人的详细隐私信息，以及被害人的相应自媒体账户信息等情况下，往往会引起后续连锁反应，导致被害人“社会性死亡”，无法在互联网空间中正常生存发展；相应色情信息，低俗内容充斥于网络空间，不利于互联网络空间环境的净化。而相应负面信息内容由陌生的网络群体向被害人身边

的熟人群体扩散，更加剧了对被害人名誉的负面影响。因此，对于在互联网空间大范围传播，且持续性影响短期内难以消除，严重扰乱网络空间秩序的行为，应认定为严重危害社会秩序，按照公诉案件进行处理。此举，一方面，有利于充分保障被害人的合法权利；另一方面，有利于维护社会公共秩序的稳定。结合本案事实情节，被告人杨某某为泄愤、报复，通过在境外网站上发布他人隐私视频，并详细公布被害人身份信息、自媒体账号信息等内容，短期内引发大量网民浏览并引起多个境内外网站转载，相应负面信息短期内难以消除，且通过境外网站向境内蔓延，导致被害人身边朋友知晓；相应利用互联网发布信息的公然侮辱行为，属于“情节严重”，且严重破坏网络秩序，社会影响恶劣，其相应侮辱行为已达到了严重危害社会秩序的程度。

编写人：重庆市江北区人民法院 王国平

（十）侵犯公民个人信息罪

30

猜试他人证券交易账户密码并买卖股票行为构成 侵犯公民个人信息罪、故意毁坏财物罪，应数罪并罚

—— 张某等侵犯公民个人信息、故意毁坏财物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省杭州市临平区人民法院(2021)浙0110刑初88号刑事判决书

2. 案由：侵犯公民个人信息罪、故意毁坏财物罪

【基本案情】

2020年3月，被告人张某、李某、黄甲、黄乙从周某处购买“某游戏”APP 账号、密码用于发帖推广股票，后被告人张某发现用某游戏密码可以登录某游戏账号绑定的部分证券交易账户，且账户中有一定量的资金或股票。四人经商议后决定大量购买“某游戏”账号、密码，并用证券交易账户内的资金帮他人拉抬股价进而从中获利，后四人从周某处购得2000余组“某游戏”等账号、密码，猜试出其中186个某游戏账号绑定的200个证券交易账户的密码并登录。

2020年4月1日至2日，被告人张某、李某、黄甲、黄乙明知可能会给证券交易账户所有人造成经济损失，仍在按照他人的要求，先清仓部分证券交易账户内原有的股票或基金，再用账户内约1400万元资金买卖“某制药”股票，造成被害人的证券交易账户内资金实际损失共计人民币80余万元，被告人张某、李某、黄甲、黄乙从中获得“好处费”共计人民币53.7万元。

【案件焦点】

1.被告人张某等人猜试他人证券交易账户密码行为的定性；2.被告人张某等人登录他人证券账号并买卖股票行为的定性；3.被告人张某等人的行为构成一罪还是二罪。

【法院裁判要旨】

浙江省杭州市临平区人民法院经审理认为：对于被告人张某、李某、黄甲、黄乙从他人处购买某游戏账号、密码后通过猜试的方式获取的证券交易账户、密码的行为，不属于计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，不宜认定为非法获取计算机信息系统数据，应认定为侵犯公民个人信息。对于被告人张某、李某、黄甲、黄乙登录他人的证券交易账户并买卖股票，没有对数据或应用程序进行删除、修改、增加的操作，不宜认定为破坏计算机信息系统；造成他人经济损失，应当认定为故意毁坏财物。被告人张某、李某、黄甲、黄乙非法获取他人具有财产属性的个人信息的行

为和侵犯的法益具有独立性，构成侵犯公民个人信息罪，后续使用该个人信息实施其他犯罪行为，构成数罪的，应

当依法予以并罚。据此，判决如下：

一、被告人张某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑四年六个月；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元；

二、被告人李某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑四年；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1万元；

三、被告人黄甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑四年；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1万元；

四、被告人黄乙犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年六个月；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的处理重点在于猜试他人证券交易账户密码并买卖股票行为的定性。

关于猜试行为的定性。数据是信息的表现形式和载体，而信息是数据的内涵，两者并不排他。被告人张某等人通过猜试得出的这些证券交易账户、密码，本身具有财产属性，属于公民个人信息中的财产信息。但数据本身的性质及获取数据的方式，才是给猜试行为定性的关键。只有在违反国家规定，侵入计算机信息系统或者采用其他技术手段，获取计算机信息系统中存储、处理或者传输的公民个人信息，才能同时符合侵犯公民个人信息罪和非法获取计算机信息系统罪两罪的构成要件，属于想象竞合，应从一重处。具体到本案中，被告人张某等人登录买来的某游戏账号后，再用某游戏账号的密码手动试登录绑定的证券交易账户，并手动记录可以成功登录的证券交易账户和密码，这与采用技术手段破坏系统防护进入计算机信息系统或冒名擅自进入计算机信息系统后并获取计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据的行为有本质区别。这些证券交易账

户、密码不是计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，而是被告人张某等人猜试出的进入计算机信息系统的“钥匙”。因此，被告人张某等人的行为不宜认定为非法获取计算机信息系统数据罪，而应认定为侵犯公民个人信息罪。

关于买卖股票的行为，本案中，被告人张某等人买卖股票时输入的是股票数量，是带有明显财产属性的信息，不属于计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，且买卖股票的行为属于对财物的处置行为，没有对数据或应用程序进行删除、修改、增加的操作。被告人张某等人冒用他人证券交易账户买卖股票的结果，与合法使用人登录证券交易账户后买卖股票的结果一样，都导致财产价值发生变化，但并未破坏计算机系统或导致证券交易系统不能正常运行，某游戏公司后台、券商后台依旧可以正常监控有关证券交易账户，且被害人可以通过修改密码的方式取回被告人张某等人冒用的证券交易账户。故，被告人张某等人的行为不构成破坏计算机信息系统罪。

《中华人民共和国刑法》第九十二条第四项明确规定，股份、股票、债券等无形财产属于刑法意义上的财物。故意毁坏公私财物既包括对有形物的毁灭或损坏，也包括对无形物价值的贬损。因此，股票等无形财产、财产权利凭证可以成为故意毁坏财物罪的犯罪对象。被告人张某等人为了帮助他人拉抬股价进而从中获利而去猜试证券交易账户密码，主观上明知自己非法买卖股票可能会给他人带来经济损失，但仍放任不管，客观上被告人张某等人买卖上家指定的股票，给他人造成了数额巨大的财产损失，其行为符合故意毁坏财物罪的主客观要件，应当以故意毁坏财物罪定罪处罚。

关于罪数的问题，被告人张某等人通过猜试的方式获取他人的证券交易账户密码200组，证券交易账户密码属于具有财产属性的个人信息，50组以上即构成侵犯公民个人信息罪。被告人张某等人还利用其中30余个证券交易账户中约1400万元资金买卖股票并给被害人造成经济损失80余万元，被告人张某等人买卖股票的行为应认定为故意毁坏财物罪。被告人张某等人侵犯公民个人信息的手段行为不应被目的行为吸收，二罪并罚更能实现罪责刑相适应。

编写人：浙江省杭州市临平区人民法院 汪浩

为合法经营而非法获取公民个人信息认定 “获利”时需扣除成本

——信息技术服务公司等侵犯公民个人信息案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省丽水市云和县人民法院(2023)浙1125刑初107号刑事附带民事
判决书

2. 案由：侵犯公民个人信息罪

【基本案情】

2020年11月，被告单位信息技术服务公司中标房型信息采集和审核业务外包采购项目。同年12月，信息技术服务公司与天津某旅游有限责任公司(以下简称天津某公司)签订服务外包合作框架协议。2021年1月，天津某公司与信息技术服务公司、北京某科技有限公司(以下简称北京某公司)签订补充协议，由北京某公司取代天津某公司成为原协议一方，继续履行原协议，即由信息技术服务公司采集同行业某应用软件网的房型实价信息，北京某公司支付相应费用。

2020年12月，信息技术服务公司将承接的上述项目交由其子公司某公司负责完成。2021年5月，时任信息技术服务公司总经理、某公司法定代表人暨被告人刘某某，作为被告单位信息技术服务公司的实际负责人，在明知购买某应用软件账号涉及侵犯他人个人信息的情况下，仍安排公司统一采购账号用于房型信息采集。其间，信息技术服务公司、某公司因房型信息采集项目获利人民币248.8万余元。

【案件焦点】

本案的关键在于被告单位信息技术服务公司获利数额的认定，是否要扣除购买账号成本。

【法院裁判要旨】

浙江省丽水市云和县人民法院经审理认为：被告单位信息技术服务公司为合法经营活动而非法购买公民个人信息，利用非法购买的公民个人信息获利人民币248.8万余元，情节严重；被告人刘某某是信息技术服务公司的直接负责的主管人员，被告人王某、龙某、刘某是其他直接责任人员，均情节严重。被告人尹某违反国家有关规定，伙同他人出售公民个人信息，违法所得85.6万余元，情节特别严重。被告单位、各被告人的行为构成侵犯公民个人信息罪，系共同犯罪。案发后，刘某某自动投案并如实供述自己及同案犯的罪行，王某、龙某、刘某在归案后均如实供述自己及同案犯的罪行，信息技术服务公司、刘某某、王某、龙某、刘某均系自首，可以从轻处罚。尹某在归案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，可以从轻处罚。刘某某、王某、龙某、刘某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综合刘某某、王某、龙某、刘某的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，可以适用缓刑。综上，法院依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第四款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国民法典》第一千零三十四条、第一千一百六十七条、第一千一百六十八条、第一千一百八十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出如下判决：

一、被告人尹某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币494000元；

二、被告单位信息技术服务公司犯侵犯公民个人信息罪，处罚金人民币5000000元；

三、被告人刘某某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币50000元；

四、被告人龙某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；

五、被告人王某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元；

六、被告人刘某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；

七、被告单位信息技术服务公司的违法所得人民币2488000元、被告人尹某的违法所得人民币541000元予以追缴，上缴国库；

八、扣押在案的手机、笔记本电脑、台式主机、记事本予以没收，被告单位信息技术服务公司被冻结账户内资金、被告人尹某的暂扣款，在退缴违法所得后抵缴罚金；

九、被告单位信息技术服务公司、附带民事公益诉讼被告湖南某互联网科技有限公司共同支付侵害公共利益的赔偿款人民币2488000元；

十、被告人尹某、附带民事公益诉讼被告谢某共同支付侵害公共利益的赔偿款人民币491000元；

十一、被告单位信息技术服务公司、附带民事公益诉讼被告湖南某互联网科技有限公司、被告人尹某、附带民事公益诉讼被告谢某于本判决生效后十日内就侵犯公民个人信息的行为在国家级媒体公开赔礼道歉(赔礼道歉内容须经本院审查确认),逾期不履行的,本院将在国家级以上媒体刊登判决书的主要内容,所需费用由信息技术服务公司、湖南某互联网科技有限公司、尹某、谢某承担；

十二、驳回附带民事公益诉讼起诉人的其他诉讼请求。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案中，关于获利金额应不应当扣除购买账号成本的问题，在审理过程中存在两种不同意见。

第一种意见认为，被告单位信息技术服务公司的获利金额不应当扣除购买

账号的成本，主要因为被告单位信息技术服务公司倒卖公民个人信息的行为本身就是违法犯罪行为，其倒卖所得收入即为违法所得。

第二种意见认为，被告单位信息技术服务公司的获利金额应当扣除购买账号的成本，被告单位信息技术服务公司的行为应适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第六条第一款第一项的规定定罪，该项表述为“获利”，与《解释》第五条中“违法所得”的表述不同。实践中，“获利”与“违法所得”在侵犯公民个人信息罪中属于两个不同概念，合法经营的“获利”应考虑扣除成本。

针对本案，笔者更倾向于同意第二种意见，认为第二种意见更合理。主要基于对“合法经营”的界定与“获利”的认定与计算两个方面阐述。

一、关于“合法经营”的内涵界定与规范分析

侵犯公民个人信息罪状描述中的“为合法经营”属于量刑情节，系作为刑罚裁量时应予考虑的事实因素。在如今大力提倡法治助力优化营商环境的时代背景下，“为合法经营”属于正当的、值得宽宥的动机，行为人的可谴责性、可责难性应低于基于违法犯罪目的而实施的收集及出售公民个人信息行为。若过度限缩“合法经营”的范围既与该条款设立之初衷相矛盾，也与宽严相济的刑事政策、刑法谦抑性的特征相背离。另外，经营行为属于民事行为，而民事领域遵循“法不禁止即自由”的原则，过度限缩“合法经营”的范围则可能出现法域冲突现象，背离了“法秩序统一性”原理。综上，笔者认为，对于“合法经营”在刑法意义上的认定，只要不属于刑法中的“非法经营”行为，就属于“合法经营”。同时，“合法经营”应以不违反国家规定且不严重扰乱社会秩序为前提。

具体到本案中，在被告单位信息技术服务公司与项目甲方签订的原始合同中未包含结算购买某应用软件账号费用的相关条款，在后续补充协议中约定对额外账号、手机卡维护的成本实时结算。在其他同案犯的笔录中能看出之所以签订该补充协议，是当时甲方额外增加了使用某应用软件黄金账号采集信息的

